

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 388/2537

นาง สม ศรี วงษ์ศิริ กับพวก
นาง เรืองวรรณ วงษ์ศิริ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ทนายทที่มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกนั้นได้แก่ทนายทโดยธรรม
และผู้รับพินัยกรรมซึ่งมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดก แม้ผู้ร้องที่ 2 จะเป็นทนายทโดยธรรม
ลำดับที่มีสิทธิรับมรดก แต่มรดกที่ผู้ร้องที่ 2 ขอเป็นผู้จัดการนั้นมีพินัยกรรมระบุยก
ให้แก่ ส. ผู้ร้องที่ 2 ไม่มีสิทธิได้รับมรดกดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิร้องขอต่อศาลขอให้ตั้ง
ตนเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอว่า ผู้ร้องที่ 1 เป็นภริยาของนาย สติติย์ วงษ์ศิริ ซึ่งเป็นบุตรของนายสละ วงศ์ศิริ ส่วนผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรของนายสละ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2528 นายสละได้ถึงแก่กรรมก่อนถึงแก่กรรมนายสละได้ทำ พินัยกรรมตั้งนายสติติย์เป็นผู้จัดการมรดก และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งตั้งนายสติติย์ เป็นผู้จัดการมรดกของนายสละแล้ว ต่อมานายสติติย์ได้ถึงแก่กรรมโดยยังมิได้ จัดการมรดกแต่อย่างใด การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องขอให้ตั้งผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ จัดการมรดกของนายสละ

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย
สมัคร นายสมัครเป็นบุตรของนายสละ ก่อนถึงแก่กรรมนายสละได้ทำพินัยกรรมยก

ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 22 ตำบลเกาะหมาก อำเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราดให้แก่นายสมัคร นายสละถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2528 ส่วนนายสมัครถึงแก่กรรมวันที่ 20 กันยายน 2528 ที่ดินดังกล่าว
จึงตกทอดแก่ผู้คัดค้านและบุตรซึ่งศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้
จัดการมรดกของนายสมัครแล้ว ดังนั้นการที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้ตั้งผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้
จัดการมรดกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้
ไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก และผู้ร้องทั้งสองไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดก
ผู้คัดค้านมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ ขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องทั้งสอง
และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายสละ

ระหว่างพิจารณา ผู้ร้องที่ 1 และผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอและคำ
คัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาต และผู้ร้องที่ 2 แกลงว่าทรัพย์มรดกของนายสละมีเพียง
เท่าที่ปรากฏในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 5 และคำแถลงเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของ
นายสละตามคำแถลงฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2533 ของทนายผู้ร้อง สำหรับ
ทรัพย์ตามพินัยกรรมข้อ 1 ซึ่งตกได้กับนายสฤติย์นั้นทายาทของนายสฤติย์ได้ไป
ร้องขอจัดการมรดกดังกล่าวต่อศาลจังหวัดตราดแล้ว ส่วนทรัพย์ตามพินัยกรรมข้อ 3
ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ได้มีการจัดการมรดกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรต้องจัดการ
อีก คงมีแต่ปัญหาเฉพาะทรัพย์ตามข้อ 2 ผู้ร้องที่ 2 ประสงค์จะขอเป็นผู้จัดการมรดก
ของนายสละเฉพาะที่ดิน 2 แปลง ตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 5 ข้อ 2 เท่านั้น
โดยจะดำเนินการโอนให้แก่ทายาทโดยธรรมของนายสมัคร แต่ทั้งนี้ทายาทของนาย
สมัครจะต้องใช้หนี้ของนายสมัครที่มีต่อผู้ร้องที่ 2 และพี่น้องรวม 4 คนให้เสร็จสิ้น
ก่อน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ร้องที่ 2 ไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกทรัพย์ตาม
พินัยกรรมเอกสารหมายเลข 5 ข้อ 2 แม้ผู้ร้องที่ 2 จะอ้างว่านายสมัครมีหนี้สินติดค้าง

อยู่กับผู้ร้องที่ 2 ก็ถือไม่ได้ว่าผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินของนายสละตาม
พินัยกรรมที่ตกทอดแก่นายสมัครและทายาทของนายสมัครมีคำสั่งยกคำร้องของผู้
ร้องที่ 2

ผู้ร้องที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่านายสถิตย์ นายสมัคร และผู้
ร้องที่ 2 เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสละเจ้ามรดก นายสมัครถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 ส่วนนายสละถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2528 ก่อนถึงแก่กรรมนายสละได้ทำพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข ร.5 ยกทรัพย์สิน
มรดกมีรายการทั้งหมด 5 ข้อให้แก่บุตรภริยาและตั้งให้นายสถิตย์บุตรคนโตเป็นผู้
จัดการมรดก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนายสถิตย์เป็นผู้จัดการมรดกของนายสละแล้ว ต่อ
มาวันที่ 23 กันยายน 2532 นายสถิตย์ถึงแก่กรรมทรัพย์สินมรดกของนายสละมีเพียง
เท่าที่ปรากฏอยู่ในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.5 ซึ่งนายสถิตย์ยังมิได้จัดการให้แล้ว
เสร็จ ทรัพย์สินตามพินัยกรรมข้อ 1 ซึ่งตกได้แก่นายสถิตย์นั้นทายาทของนายสถิตย์ได้
ไปร้องขอจัดการมรดกต่อศาลจังหวัดตราดแล้วส่วนทรัพย์สินตามพินัยกรรมข้อ 3 ถึงข้อ
6 ได้มีการจัดการมรดกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรต้องจัดการอีก เหลือเพียง
ทรัพย์สินมรดกตามข้อ 2 เป็นที่ดินรวม 2 แปลงซึ่งยกให้นายสมัครบุตรชายคนกลาง
เท่านั้นที่ยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อย ผู้ร้องที่ 2 ประสงค์จะขอเป็นผู้จัดการมรดก
เฉพาะที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวนี้เท่านั้น โดยจะดำเนินการโอนให้แก่ทายาทโดยชอบ
ธรรมของนายสมัคร แต่ทั้งนี้ทายาทของนายสมัครจะต้องใช้หนี้ของนายสมัครที่มีต่อ
ผู้ร้องที่ 2 และพี่น้องรวม 4 คนให้เสร็จสิ้นก่อน ผู้ร้องที่ 2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่

เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด

พิเคราะห์แล้ว ที่ผู้ร้องที่ 2 ฎีกาว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้ชอบเล่นการพนันหลายประเภท หากให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายสละแล้วจะไม่เหลือทรัพย์สินถึงทายาท ผู้จัดการมรดกของนายสละคนเดิมถึงแก่กรรมและผู้คัดค้านไม่ประสงค์จะจัดการมรดกของนายสละอีกต่อไป ผู้ร้องที่ 2 ในฐานะทายาทคนหนึ่งจึงควรมีสิทธิเป็นผู้จัดการมรดกของนายสละ มิฉะนั้นแล้วที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกจะไม่มีทางแก่ทะเบียนได้นั้น เห็นว่า ผู้มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกนั้นในกรณีที่ทายาทได้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดก แม้ผู้ร้องที่ 2 จะเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่มีสิทธิรับมรดก แต่มรดกที่ผู้ร้องที่ 2 ขอเป็นผู้จัดการนั้นมีพินัยกรรมระบุยกให้แก่นายสมัคร ดังนั้นผู้ร้องที่ 2 ไม่มีสิทธิได้รับมรดกดังกล่าว ผู้ร้องที่ 2 จึงหาสิทธิร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ไม่ ส่วนที่ผู้ร้องที่ 2 อ้างว่าผู้คัดค้านมีความประพฤติไม่เหมาะสม หากให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายสละแล้วจะไม่เหลือทรัพย์สินถึงทายาทและหากไม่ให้ผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายสละแล้วที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกจะไม่มีทางแก่ทะเบียนได้ดังที่ผู้ร้องที่ 2 ฎีกาก็ตาม ก็หาทำให้ผู้ร้องที่ 2 มีสิทธิร้องขอต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายสละส่วนที่ตกได้แก่นายสมัครและทายาทของนายสมัครไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของผู้ร้องที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ